

Core Statutes

A. Copyright (CO, Cap.528)

Section	Applicable Subject	Core Rule / What It Covers	Liability / Penalty / Remedy
s.2(1)	作者/权利人/被告	定义版权、作品等基础概念，是否进入版权法分析的入口条文。	本条主要为定义条；后续责任取决于受限行为条文。
s.2(1)(a)	作者/权利人	确认受保护作品类别中的关键组成，决定主张路径。	无独立罚则；影响后续侵权成立。
s.4(1)(a)	文学作品创作者	将汇编等纳入文学作品范畴，前提是满足原创性要求。	可触发民事侵权救济。
s.4(1)(b)	程序开发者/权利人	计算机程序作为文学作品受保护。	未经许可复制或改编可生民事及可能刑责。
s.4(2)	文字/戏剧/音乐作品作者	要求作品固定于物质形式，未固定内容通常不受保护。	不满足则主张失败。
s.11(1)	自然人作者	一般规则：作者为实际创作人。	决定原始权利归属。
s.11(3)	电脑生成作品安排者	电脑生成作品由“作出必要安排的人”视为作者。	决定原始权利归属。
s.12(1)	合著作者	合著须各作者贡献不可分割并共同构成作品。	影响后续许可与维权。
s.13	作者/雇主/受让人	确立第一所有权归属规则，并与雇佣、委托及合同安排形成可操作的分配路径。	归属一旦确定，即决定谁有资格起诉与授权。
s.14(1)	雇员/雇主	雇员在受雇过程中创作的作品，版权通常归雇主。	雇员擅自处分可构成违约/侵权。
s.15(1)	委托/受托创作者	委托作品权利分配受条文和合同共同约束。	归属争议进入民事救济。
s.15(2)	委托双方	进一步规定委托场景下权利保留或转移的边界。	无独立罚责；决定民事责任主体。
s.17(2)	作者/继承人/使用者	一般保护期：作者终身加 50 年。	超过期限则进入公有领域。
s.17(6)	电脑生成作品权利人	电脑生成作品保护期为法定起算点后的 50 年。	期限届满后不可再主张专有权。
s.17(7)	合著作品权利人	合著作品按最后死亡者计算期限。	决定权利终止时间。
s.194(2)	共同所有人	共同所有版权的授权/处分受共有人规则约束。	未经许可必要同意处分可被禁止并追责。
s.198(1)	全部当事人	“writing”等解释条影响通知与同意形式是否有效。	形式不合规会影响诉讼成败。
s.198	经营者/机构	“business”等定义影响商业用途判断。	关系到民间/门槛判定。
s.22(1)	实行为人	未经许可可实施受限行为构成主要侵权入口。	民事侵权：禁令、赔偿、利润交代等。
s.22(2)	平台/组织者/间接行为者	授权他人侵权可独立成立责任。	民事责任，可并连带后果。
s.22(2A)	全部当事人	强调“实质部分”标准而非机械数量标准。	取用实质部分即可成立侵权。
s.22(3)	原告/被告	处理受限行为与侵权责任链条的连接。	影响侵权是否成立。
s.23	复制行为人	复制包括以任何形式再现作品。	未经许可复制可负民责，严重商业案可涉刑。
s.23(2)	数字使用者/平台	把作品存入硬盘、服务器、缓存或其他电子介质都可能构成“复制”。	未经许可的电子存储本身即可成立民事侵权，即使未对外销售。
s.23(3)	技术服务场景	临时复制在特定条件下纳入或排除复制判断。	决定是否侵权。
s.23(4)	技术服务场景	进一步细化技术复制边界。	决定是否侵权。
s.23(5)	技术服务场景	对瞬时复制作条件限制。	不符条件即可能侵权。
s.23(6)	技术服务场景	进一步限定短暂/技术性复制可被容许的条件，要求其仅为技术流程所必需。	超出技术必要范围时，短暂复制仍可构成侵权。
s.24	发行者	向公众发行复制品（首次流通）受专有权控制。	未经许可可发行可被禁令与赔偿。
s.25	出租者/平台	向公众出租受保护作品复制品属于受限行为。	未经许可出租可负民责，情节重可涉刑。
s.27	表演者/场地经营者/传播者	公开表演、播放或展示需权利许可。	未经许可公开使用可侵权。
s.28A(1)	线上平台/上传者	向公众传播（含网络）为独立专有权。	未经许可传播可负民责并可能涉刑。
s.28A(2)	线上服务商	细化的“向公众传播”覆盖方式。	影响侵权构成判断。
s.28A(3)	线上服务商	涵盖 making available 场景。	按传播侵权处理。
s.29	改编者	改编权覆盖把作品转化为另一表达形式。	未经许可改编可构成侵权。
s.29(2)	软件改编者	程序相关转换或重写可落入改编。	未经许可可侵权。
s.29(3)(b)	软件改编者	程序翻译等行为作为改编受限制。	未经许可可侵权。
s.29(4)	改编传播者	改编后使用同样受下游控制。	可连续触发多项侵权。
s.30	进口/出口经营者	处理侵权复制品的输入输出行为受限制。	可负民责；商业规模可涉刑。
s.31	销售/分销者/零售链条	在业务过程中售卖、出租、分发、展示或为商业目的持有侵权复制品，构成次级侵权核心。	先负民事责任；若具商业规模与主观明知，再进入 s.118 刑事责任。
s.31(3)	经营者	强调知道或应知状态等门槛。	主观状态影响责任成立。
s.32(1)	持有人/供应者	为制作侵权复制品而持有或供应相关物品受规制。	可构成次级侵权。
s.32(2)	经营者	细化侵权工具相关责任。	可被禁令、赔偿及没收。
s.35(2)	全部当事人	界定何为侵权复制品。	决定后续民刑条文是否触发。
s.35(3)	法院/当事人	采用“若在本地制作会否侵权”的假设测试。	决定复制品合法性。
s.35A	程序进口者	电脑程序平行进口的特定处理规则。	影响是否落入侵权复制品。
s.36	被告	特定情况下可主张缺乏认知或其他抗辩。	影响责任减免。
s.107	原告/被告	民事诉讼中可请求禁令、损害赔偿、利润交代等。	民事救济主入口。
s.108+	原告/法院	连同 s.107 构成民事救济组：包括附加损害赔偿、交付侵权品、费用及其他命令。	用于拉高赔偿并阻断继续侵权。
s.117(1)(e)	商业经营者/公司负责人	该子段用于界定特定“为业务目的而处理侵权复制品”的刑事化行为类型，考试上需与 s.31 的民事“dealing”并列写。	一旦满足商业目的与主观要件，即进入刑事路径（罚款与监禁按该项上限）。
s.118	商业侵权行为人	总则：把商业规模、牟利导向或对权利人造成实质市场损害的行为刑事化，不再只是民事侵权。	可判罚款及监禁；并可能没收侵权复制品与器械。
s.118(1)(d)	商业经营者	针对“在业务过程中处理侵权复制品”的具体行为类型之一（如为交易链条而持有/分销）。	满足“知道或应知”与业务目的时可定罪。
s.118(1)(e)	商业经营者	针对“为业务目的公开展示或分发侵权复制品”的类型之一，重点在公开性与业务关联。	可触发刑责；写题时要交代 audience 是否属公众。
s.118(1)(f)	商业经营者	针对“为业务目的分发并达到损害版权人程度”的类型之一，重点在市场替代与规模。	可触发刑责；规模、下载量、销售量是证据重点。
s.118(1)(g)	商业经营者	针对“为业务目的持有侵权复制品并准备分发/交易”的类型之一，强调准备阶段也可入罪。	未实际售出亦可能成立；主观认知与库存规模关键。
s.118(8B)	跨境相关行为人/平台经营者	把“在业务过程中向公众传播作品并以营利或显著损害版权人利益”为核心的网络传播行为纳入刑事责任。	常用于串流/网站传播案件；与 s.28A 民事责任并行。
s.120(1)	香港境外制作者/组织者	在境外制作侵权复制品并意图输港（且若在香港作侵权）的行为可在香港被刑事追究。	关键要件是“非私人家用+明知侵权+输港关联”。
s.120(2)	香港境外器材制作者/供应者	在境外制造“专门用于复制特定作品侵权品”的器材，并知悉其拟在港用于商业侵权，可构成罪行。	跨境工具链也可入罪；常与工厂代工事实结合。

s.37(3)	援引抗辩者	公平处理采取多因素衡量（目的、比例、市场影响等）。	成立则可免侵权责任。
s.38	研究者/学生	研究与私人学习在公平范围内可豁免。	超范围则回到侵权责任。
s.38(2)(b)	研究者/学生	细化研究学习场景适用条件。	不符条件不豁免。
s.38(3)	研究者/学生	即使属研究/学习目的，复制比例、替代市场效果与取得方式仍须通过公平性审查。	一旦超出合理需要，抗辩失败并回到侵权责任。
s.39(1)	评论者/媒体	评论批评目的可在公平条件下使用作品。	成立可抗辩。
s.39(2)	评论者/媒体	时事评论场景下的使用条件。	需满足公平并通常需鸣谢。
s.39(3)	新闻传播者	报道时使用作品的限定。	不公平使用则侵权。
s.39(4)	评论者/媒体	评论或报道所用内容必须与评论目的有实质关联，不能借评论名义大比例搬运原作。	若使用已替代原作消费，通常不属公平处理。
s.39(6)	评论者	充分鸣谢要求。	欠缺鸣谢会削弱抗辩。
s.39A	创作者/传播者	戏仿、讽刺、滑稽、模仿在公平条件下可豁免。	成立可抗辩。
s.39A(2)	创作者	细化该类使用的公平边界。	不符条件不豁免。
s.41A(1)	教师/教育机构	教学用途公平处理可豁免。	仅限法定教学场景。
s.41A(2)	教育机构	细化教学豁免条件。	不符条件不豁免。
s.41A(5)	教育机构	教学豁免只覆盖与教学活动直接相关且比例合理的使用，不保护与课程无关的扩散传播。	超出课堂必要范围会失去豁免并承担侵权责任。
ss.41-45	教育机构	教育类许可使用体系（课堂复制/表演等）。	合规使用可免侵权。
s.54	公共机构/公众	公共行政相关用途豁免。	限定目的的。
s.54A	公共机构/受法定授权者	为履行具体公共行政职能而进行必要复制或使用时可援引该豁免。	必须证明“法定职能关联+必要性”，否则不能适用。
s.54B	公共机构/受法定授权者	对 s.54A 的适用边界作进一步限定，防止把行政便利扩张成一般性许可。	与公共职能无直接关系的使用仍可构成侵权。
ss.55-59	诉讼/政府/机构	法律程序及相关官方用途豁免。	限必要范围。
ss.60-61	合法用户/技术服务	技术复制、浏览缓存等场景豁免。	仅限技术必要且另行利用。
s.65	个人用户	媒介转换等私人合理使用豁免。	超出私人范围不适用。
s.65A	个人用户	私人技术使用仅限合法取得来源且用于个人/家居范围，不得变相再分发。	一旦外流到公众或商业场景，豁免即失效。
s.76A	合法用户	特定法定允许行为。	成立则可抗辩。
ss.89-100	作者/使用者	精神权利（署名、反歪曲等）体系。	可生民事救济，通常非本课核心罚责。
s.103	排他被许可人	排他许可人的法律地位。	影响是否可独立起诉。
s.112	许可人/被许可人	明确在特定许可结构下，许可人与被许可人可并行主张救济或需互相通知。	实务上影响是否单独起诉、是否必须并案。
s.113	许可人/被许可人	并列诉讼权的程序安排。	影响救济路径。

B. PDPO (Cap.486)

Section	Applicable Subject	Core Rule / What It Covers	Liability / Penalty / Remedy
s.2(1)	数据使用者/资料当事人	定义 personal data, data user 等核心概念。	决定 PDPO 是否适用。
s.2(3)	相关人士	界定 relevant person（如未成年人监护场景）。	影响谁可行使法定请求权。
s.2(12)	数据使用者	定义 prescribed consent 的有效性要求。	无有效同意会导致违法使用。
s.4	数据使用者	将 DPP 赋予法律效力并要求遵从。	违反可被调查并发起执行通知。
DPP1	数据收集者	收集须合法、公平、必要，且告知目的。	不合规可触发执法。
DPP2	数据使用者	确保资料准确且保存不过度。	含保留期限合规义务。
DPP3	数据使用者	新目的使用须获订明同意。	违规属高风险点。
DPP4	数据使用者/处理者	采取实务可行保安措施防止未授权访问。	泄露可引发执法及民事索偿。
DPP5	数据使用者	公开资料政策与处理实践。	透明义务不履行可被纠正。
DPP6	数据使用者	保障查阅和改正权。	拒绝须有法定理由。
s.26	数据使用者	资料不再需要时须删除。	可被认定违反 DPP2 保留要求。
ss.18-21	资料当事人/数据使用者	查阅资料请求与答复时限。	不依从可被投诉和执法。
ss.22-25	资料当事人/数据使用者	改正请求制度、记录及通知机制。	不依从可被投诉和执法。
s.18(5)	DAR 请求人	任何人为促使数据使用者依从查阅请求而故意提供虚假或误导性资料，可构成独立罪行。	属于程序滥用型刑责；可被检控并影响后续请求可信度。
s.22(4)	DCR 请求人	任何人为促使数据使用者依从更正请求而故意提供虚假或误导性资料，同样可构成罪行。	与 s.18(5) 并列，考试可写“查阅/更正双轨均禁止虚假请求”。
s.20(1)(a)	数据使用者	列明可拒绝查阅请求的一类法定理由。	拒绝须可被法律支持并说明。
s.20(1)(b)	数据使用者	列明另一拒绝理由。	不当拒绝可被执法纠正。
s.20(1)(c)	数据使用者	列明另一拒绝理由。	不当拒绝可被执法纠正。
s.20(2)(a)	数据使用者	当请求资料夹杂第三方个人资料时，须先考虑是否可通过删改、遮蔽或分割方式处理。	核心不足“一刀切拒绝”，而是先做可行的局部依从。
s.20(2)(b)	数据使用者	若可在不不当披露第三方资料下提供请求人资料，应采取该替代方案。	未尽遮减义务而直接拒绝，易被认定程序不合规。
s.20(3)(a)	数据使用者	条文允许在法定情形下仅就可分离部分资料依从请求。	可“部分披露+说明理由”，降低违法拒绝风险。
s.20(3)(b)	数据使用者	若某部分受法定拒绝理由覆盖，其余部分仍应尽量提供。	拒绝范围必须与拒绝理由严格对应。
s.20(3)(c)	数据使用者	对无法核实身份、请求范围不明确等程序性问题，可要求合理澄清后再处理。	应保留沟通记录，否则在投诉中不利。
s.20(3)(d)	数据使用者	在技术或组织上确有不可行部分时，就可可行部分先行依从。	强调比例原则与可行性证明责任。
s.20(3)(ea)	数据使用者	对特定敏感或受限场景设置额外处理条件，要求在拒绝与部分依从间做更精细化判断。	未逐项说明为何触发该条件是本条重点。
s.20(4)	数据使用者	拒绝时需采取替代合规步骤。	程序不合规会加重风险。
s.21(1)(c)	数据使用者	拒绝或部分拒绝 DAR 时，须在答复中交代理由与法律依据，而非仅作结论式拒绝。	未给充分理由将增加专员介入与纠正风险。
s.24	数据使用者	收到有效 DCR 后，如确认资料不准确，应尽快更正并在系统中反映。	不更正可持续触发 DPP2 合规风险。
s.24(4)	数据使用者	更正后在法定情形下须通知先前接收该不准确资料的相关方。	防止错误资料继续扩散是本条重点。
s.25(1)(b)	数据使用者	拒绝 DCR 时必须说明理由，并保留请求与处理记录供监管审查。	程序不透明会削弱拒绝的合法性。
Part 6A	数据使用者/直销者	直销合规总制度：先告知、后同意/不反对、可退出。	违反可触发刑责与执法。
s.35A(1)	数据使用者	定义 direct marketing 与相关同意概念。	决定 6A 是否触发。
s.35B	数据使用者	使用前通知义务。	不履行可违法。

s.35C	数据使用者	在进行直销前必须先完成法定告知,并取得资料当事人的同意或不反对。	违反可构成犯罪; 案件注明最高可达 \$500,000 + 3 年监禁。
s.35C(3)	数据使用者	同意书可被证明且可追溯; 企业需保存告知内容、同意方式与时间等相关证据链。	举证失败时, 常被推定未取得有效同意。
s.35E	数据使用者	首次直销时的额外告知要求。	违反可构成犯罪; 案件注明可达 \$500,000 + 3 年监禁。
s.35F	数据使用者	提供拒收渠道并处理退出。	违反可构成犯罪; 案件注明可达 \$500,000 + 3 年监禁。
s.35G	数据使用者	收到退出后停止使用的义务。	违反可构成犯罪; 案件注明可达 \$500,000 + 3 年监禁。
s.35H	数据使用者	特定情形下视为同意或处理规则。	适用错误会导致违法。
s.35I	数据使用者	在向第三方转移资料用于直销前, 必须先向资料当事人清楚告知转移事实、资料类别、承接方用途及反对权。	未完成“先告知”即转移, 可能触发罚责。
s.35J	数据使用者	转移前同意要求。	违反可构成犯罪: 为得益 \$1,000,000 + 5 年; 非为得益 \$500,000 + 3 年。
s.35K	数据使用者	涉及利益交换时更严格同意机制。	违反可构成犯罪: 为得益 \$1,000,000 + 5 年; 非为得益 \$500,000 + 3 年。
s.35L	数据使用者	第三方直销退出安排。	不遵从可违法。
s.35M	数据使用者	若已满足 s.35J (先告知)、s.35K (同意后提供)、s.35L (按要求停止) 等条件, 可在法定范围内视为已取得相关计划同意。	这是“合规规定”条, 而非豁免条; 任一前提缺失即不能援引。
s.14	私隐专员	处理投诉与初步行政程序。	可导向正式调查。
ss.15-16	私隐专员/被调查者	调查启动与信息要求权。	阻挠或不配合可生罪责。
s.31(4)	数据使用者	与调查/依从相关的程序后果条文。	不依从可被进一步执法。
s.36	私隐专员	在认定存在违规后, 专员可发执行通知要求限期纠正、停止行为及采取补救措施。	执行通知是后续刑事追责 (s.50/s.50A) 的前置节点。
s.38	私隐专员/被调查者	专员可要求提交资料、作出解释及配合调查步骤。	拒绝、拖延或虚假回应会增加法律风险。
s.39	私隐专员	调查流程与程序保障。	程序不当可被司法审查。
s.50	受通知者	无合理理解而不遵从执行通知可构成罪行。	属于“先行致命令、后刑责”结构; 常见于持续违规案件。
s.50A	受通知者	在已被通知后继续违规或再次违规, 可能触发加重处罚路径。	与 s.50 相比, 强调重复性与持续性的不遵从。
s.50B	机构负责人/任何受查人士	妨碍、阻挠、不依从专员依法要求, 或在调查中明知作出虚假陈述, 可构成罪行。	个人可被直接检控; 法人内部“执行层指示”通常不能当然免责。
s.64(1)	任何人	未经相关同意披露个人资料, 且具有法定主要要素并可能导致指引损害, 可构成起底相关罪行基础。	定罪核心是“未经同意 + 主观心态 + 指明伤害”三段式。
s.64(3)	任何人	起底罪的主要要素之一 (意图/罔顾)。	案件注明最高可达 \$1,000,000 + 5 年监禁。
s.64(3A)	任何人	加重型起底罪构成。	刑责上限更高。
s.64(3B)	任何人	就特定起底行为在主观状态与伤害后果层面提供独立定罪节点, 低于最重罪阶但仍属刑事罪。	案件注明可处第 6 级罚款 + 2 年监禁。
s.64(3C)	任何人	处理进一步加重情节 (如持续披露或扩散) 下的独立入罪路径。	常与 s.64(3D) 的较高刑责上限联动。
s.64(3D)	任何人	针对更严重或持续扩散型起底行为设置更高刑责层级。	案件注明最高可达 \$1,000,000 + 5 年监禁。
s.64(4)	被告	若被告能证明其有合理理由相信披露已获相关同意, 或具其他法定抗辩情形, 可据此抗辩。	答覆要单列“构成后再再抗辩”, 避免把抗辩写入构成要件。
s.64(6)	法院/当事人	解释“相关同意”“指明伤害”等关键术语, 直接影响入罪边界。	术语解释错误会导致整案结论偏差。
s.64C	平台/服务提供商者	与起底内容相关的执法衔接条款。	不依从可受处分。
s.65(1)	雇主/机构	雇员在受雇中违法处理资料时, 雇主可能负替代责任。	民事与合规风险并存。
s.65(3)	雇主	雇主负主门槛 (已尽合理防范措施)。	成立可减免责任。
s.65(4)	雇主/机构	细化替代责任适用边界: 法院会看行为与受雇职责的关联程度及机构监管安排。	机构缺乏有效监督与培训, 较难主张免责。
s.66	受害者资料当事人	可就违反 Ordinance 提起民事诉讼。	民事赔偿。
s.66(2)	受害人	补偿范围可包括情感损害。	可获精神损害赔偿。
s.66A	私隐专员	协助受害人追偿机制。	提升维权可行性。
s.66B	私隐专员/受害资料当事人	专员可在法定条件下继续提供诉讼或程序协助 (如文件、程序指引或个案支持)。	提升受害人实际追偿能力。
s.66D	私隐专员/执法机关	相关执法与检控支持条款。	促进追责。
s.66G	私隐专员	赋予与起底案件相关的程序推进权力, 以便快速处理持续在线扩散。	重点在“及时制止继续损害”。
s.66H	私隐专员	与 s.66G 配套, 支持专员在调查与检控衔接中的程序动作。	需把行政发现转入可执行的执法步骤。
s.66K	私隐专员/被通知者	停止披露通知制度的发出基础。	需依法遵从。
s.66L	被通知者	通知送达与执行相关义务。	不遵从可违法。
s.66M	被通知者	复核/后续处理机制。	影响持续义务。
s.66O	被通知者/平台营运者	收到停止披露通知后仍继续发布、容许继续可得或不执行下架措施, 可构成独立罪行。	与原始起底行为分离处罚; 即使非最初披露者也可能入罪。
s.66O(2)	被通知者	加重或持续不遵从情形。	刑责上限更高。
Part VIII	数据使用者	法定豁免总框架 (非全面免责)。	仅在条文范围内减轻义务。
s.52	家庭/个人	家务用途豁免。	超出家务范围不适用。
s.53	雇主	雇佣相关处理豁免。	限必要范围。
s.55	当事人/机构	法律程序相关豁免。	限诉讼或法律执行需要。
s.55(2)	当事人/机构	法律程序豁免只覆盖与该程序直接相关且必要的资料使用, 不包括超范围二次用途。	主张方需证明“程序关联性”, 否则不能排除 DPP 义务。
s.56	医疗机构/专业人员	在医疗或健康保护场景下可有限放宽部分义务, 但前提是保护当事人或公众健康所必需。	超出医疗必要范围的传播仍可能违法。
s.57	研究机构/统计机构	研究统计豁免通常要求用途为研究/统计而非个体决策, 并采取去识别或等效保护措施。	若回溯识别个人并针对决策性决策, 豁免大幅减弱。
s.58	执法机构	防止/侦查罪案等豁免。	限执法目的。
s.59	执法/监管机构	为维护公共安全、监管执法或防止不正当行为所必需的资料使用可获得有限豁免。	必须证明必要性与比例性, 不能泛化为长期留存或任意共享。
s.61(1)	媒体/新闻机构	新闻活动豁免以“真诚信念下的新闻目的与公共利益”为核心, 不保护八卦式披露。	若主要目的是吸睛或蹭个体, 豁免风险显著上升。
s.61(2)	媒体/新闻机构	要求新闻豁免与报道目的保持紧密关联, 避免把可识别资料用于无关商业用途。	一旦转用于营销或画像, 通常不再受该豁免保护。
s.61(3)	媒体/新闻机构	明确法院评估新闻豁免时会审查公共利益、必要性与资料处理方式是否相称。	若三项考量不成立, 新闻豁免不适用且 DPP 责任恢复。
s.62	机构	兜底式特定豁免条款, 仅在条文明确情境下适用, 不能自行扩张解释。	引用本条时必须指明具体情境与必要性。

C. Patent (Cap.514)

Section	Applicable Subject	Core Rule / What It Covers	Liability / Penalty / Remedy
---------	--------------------	----------------------------	------------------------------

s.2(1)	申请人/法院	material date 定义为新颖性与创造性判断的时间锚点。	决定对比较文献范围。
s.9A	申请人	第一步先判定 claim 是否属于“发明”, 并排除纯发现、抽象规则或非技术性内容。	若在 s.9A 即被排除, 后续 9B/9C/9D 无需再审。
s.9A(2)	申请人	对应一组法定排除客体 (如纯数学/商业规则等) 并要求看 claim 的实质而非标题。	落入该类排除即不可专利。
s.9A(3)	申请人	列明另一组非可专利主题, 防止申请人以措辞包装抽象概念为“技术发明”。	若缺少可验证技术贡献, 通常会被直接排除。
s.9A(4)	申请人	治疗/诊断相关排除边界之一 (案件重点)。	不具可专利性。
s.9A(5)	申请人	进一步限定排除条文的适用方式, 强调需结合 claim 实际技术内容判断。	不能证明技术效果与技术手段时, 仍会被排除。
s.9A(6)	申请人	处理边界型申请 (部分技术、部分抽象) 时的解释路径。	实务上常要求把非专利部分剥离后再评估。
s.9B	申请人/挑战者	新颖性要求: 不得被现有技术公开。	不满足可被驳回或撤销。
s.9C	申请人/挑战者	创造性要求: 对本领域技术人员不显而易见。	不满足可被驳回或撤销。
s.9D	申请人	工业实用性要求。	不满足不可授权。
s.9E	发明人/雇主/受让人	专利申请材料归属规则。	归属错误可引发权属争议。
s.9E(3)	竞合申请人	先申请制在竞合中的优先规则。	后申请人可能失权。
s.11A	申请人	特定披露不损新颖性的例外。	须严守时限和条件, 否则失效。
s.54(1)	共同专利权人	共同所有下实施专利权。	未经授权许可可能违法。
s.54(2)	共同专利权人	共同所有下处分/许可限制。	可引发禁令与赔偿。
s.54(3)	共同专利权人	在共有意见分歧时, 本款决定单方实施、许可或处分能否进行及其边界。	直接影响是否可单独对外授权和收取许可费。
s.57	雇员/雇主	判断发明是否在受雇职责范围或特别指派任务中完成, 并据此分配权属与雇员报酬。	是考试“谁有权申请/持有专利”的核心条。
s.15	申请人	R 路径前段程序要求申请人在法定窗口内提交指定文件与声明。	漏交或逾期通常导致申请失效, 且难以补救。
s.23	申请人	R 路径后段要求在指定期限内完成注册/记录动作, 衔接前段申请。	错过时限会导致无法进入有效授权阶段。
s.37C	申请人	优先权主张规则。	不符形式或时限则不能主张优先。
s.39	专利权人	规定标准专利法定保护期及续展/维持逻辑, 权利人须持续履行维持手续。	未按时维持会导致专利失效并失去后续救济基础。
s.91	挑战者/法院	被诉方可据不可专利、缺新颖性/创造性、说明不足、超范围修改等理由申请撤销。	撤销成功会使侵权主张基础被整体击穿。
s.73	制造商/进口商/销售者	专利侵权行为类型 (制造、使用、处置、进口等)。	民事救济: 禁令、赔偿、利润交代。
s.75	被告/研究者	私人非商业与实验用途等法定例外。	成立可抗辩侵权。
s.88(1)	专利权人	公开后至授权前期间的临时保护效果。	授权后可追溯部分救济。
s.88(3)	专利权人/被告	限定授权后追溯救济的范围与前提, 防止把临时保护无限扩张。	权利人需证明被告行为与最终授权权利要求实质对应。

Exam Playbook

A. Copyright Questions

Issue Type	Statutory Route	What to Prove (Checklist)	Ready-to-Use Answer Skeleton
Identify works	s.2(1), s.4	逐项拆分: 文本、图表、源代码、目标代码、字库、数据库结构等是否是独立作品类别。	"Relevant works include [...]. Each qualifies as [literary/artistic/etc.] under s.1[...]"
Authorship & first ownership	s.11-s.15, s.13	先定作者, 再定第一所有权; 雇员职务作品通常归雇主; 委托关系看合同。	"Authorship lies with [...], but first ownership vests in [...] under s. [...], subject to any contrary agreement."
Freelancer/commissioned work	s.14(1), s.15(1), s.15(2)	先分清: employee 还是 independent contractor (freelancer); 若是雇员再看是否 in the course of employment; 若是委托创作先看合同, 没写时补上 s.15(2) 的法定雇主利用权 + 禁止不合理用途权。	"As X is a freelancer, ownership is governed primarily by contract under s.15(1); even absent express assignment, the commissioner may rely on s.15(2) statutory exploitation rights."
Primary infringement	s.22 + s.23/24/25/27/28A/29	是否实施受限制行为; 是否取用实质部分; 有无许可; 线上行为优先审 s.28A。	"By [copying/communicating/adapting] a substantial part without licence, D prima facie infringes under s.22 read with s.1[...]"
Software modification	s.23, s.29(3)(b)	反编译、替换模块、翻译代码都要审查复制/改编; “自己写的新模块”不当然免除对原作取用。	"Even if D wrote new code, liability remains if substantial original code/structure was copied or adapted."
Secondary infringement	s.30-s.32, s.35	进口、持有、分销、售卖复制权制品; 是否知悉或应知。	"D dealt in infringing copies in the course of business and had at least reason to believe their status, engaging s.1[...]"
Criminal copyright	s.118, s.120	商业规模、牟利性、跨境复制并回港等情形; 民刑分流要写清。	"Civil liability arises under ss.30-32: criminal exposure may additionally arise under ss.118/120 on these commercial facts."
Exclusive licensee standing	s.103, s.112, s.113	排他被许可人可否单独起诉, 是否须并列权利人。	"LetFlix, as exclusive licensee, may sue under s.1[...] subject to procedural joinder requirements."
Fair dealing defences	s.37(3), s.38, s.39, s.39A, s.41A	目的、比例、市场替代效应、感谢; “非商业”声明不自动成立抗辩。	"The defence is unlikely because the use substituted the market for the original and exceeded what is fair under s.37(3)."
Internet/transmission	s.28A, s.65	串流、缓存、可下载性、向公众开放程度; 浏览豁免边界。	"Uploading/streaming to subscribers is communication to the public under s.28A; s.65 does not excuse this commercial dissemination."

B. PDPO Questions

Issue Type	Statutory Route	What to Prove (Checklist)	Ready-to-Use Answer Skeleton
Is it personal data?	s.2(1)	是否识别在世个人; 数据是否由 data user 控制; 是否来自 data processor 场景。	"The information (name + address + phone + account linkage) clearly constitutes personal data under s.2(1)."
New purpose use	DPP3 + s.2(12)	原收集目的与现用途是否一致; 是否有订明同意。	"Using the data for direct marketing/doxxing is a new purpose and requires prescribed consent under DPP3."
Data security incident	DPP4	是否采取合理安保措施; 是否存在访问控制、最小权限、日志审计缺陷。	"The breach indicates likely non-compliance with DPP4 unless PFB can show practicable safeguards were in place."
Data access request	ss.18-21, s.20	请求对象是否“personal data”; 能否分离第三方信息; 是否触发拒绝理由。	"Bestride should provide call records as requester's personal data, but may redact third-party data and rely on s.20 grounds where strictly applicable."
Data correction	ss.22-25	是否属于不准确资料; 更正后通知义务。	"If inaccuracy is established, the data user must correct and notify downstream recipients as required."
Direct marketing	Part 6A, ss.35B-35M	先告知、同意/不反对、首次通知、退出机制、第三方转移条件。	"SWB's use appears to contravene Part 6A because consent/notification prerequisites were not met before marketing use."
Doxxing offences	s.64(1)(3A), (3C) + (3)/(3B)/(3D)	未经同意披露 + 意图/罔顾造成指明伤害 + 实际后果。	"Alex's postings likely satisfy doxxing elements: unauthorised disclosure, intent/recklessness, and specified harm."
Commissioner powers	s.50A, s.50B, s.66K-66O	执行通知与停止披露通知是否已发; 不遵从的独立罚责。	"If a cessation notice is served, continued disclosure would trigger separate offence exposure under s.66O."
Compensation claim	s.66, s.66(2), s.65	资料当事人损失 (含情感损害); 雇主替代责任与免责。	"Betty may seek compensation under s.66, including injury to feelings, and employer liability may arise via s.65 where applicable."

Issue Type	Statutory Route	What to Prove (Checklist)	Ready-to-Use Answer Skeleton
Excluded subject matter	s.9A, s.9A(2)-(6)	先定 claim 的“真正内容”，再逐项看是否落入发明/数学方法/商业方法/治疗方法等排除。若有技术效果与技术手段，论证其不只是抽象规则。	"The process claim should first be screened under s.9A. On these facts, the claim is [not merely abstract / likely an excluded method] because ... Therefore the claim is [not excluded / excluded] at this stage."
Novelty attack	s.9B + s.2(1)	锁定 material date；找最接近现有技术；对比每个必要技术特征是否全部先前公开。只要单一文献完整披露，即缺新颖性。	"The material date is [date]. If the prior use/publication already disclosed all essential integers of the claim, the claim lacks novelty under s.9B."
Inventive step	s.9C	识别区别特征；判断对本领域技术人员是否显而易见；避免事后诸葛亮。若仅常规等同元件，通常显而易见。	"Compared with [closest prior art], the only distinguishing feature is [...]. This appears [obvious/non-obvious] to the skilled person, so s.9C is [not met/met]."
Industrial applicability	s.9D	能否在产业中制造或使用并重复实现技术效果。纯审美/纯智力步骤较难满足。	"The claimed invention is capable of industrial application because it can be repeatedly implemented in [...], satisfying s.9D."
Employee invention ownership	s.57, s.9E	是否在受雇过程中作出；是否属受雇职责或特别指派任务；合同是否有约定。	"Although X is named inventor, entitlement depends on s.57 and employment context. Since the invention was made [in/outside] normal duties, title should vest in [employer/employee]."
Co-ownership/licensing	s.54(1)-(3)	若为共同权利人，审查单方许可或处分是否需要他方同意。	"Under s.54, a co-owner cannot freely grant third-party rights beyond the statutory scope without the required concurrence."
Revocation strategy	s.91, s.9A-9D, s.11A	被诉方应同时主张不可专利、新颖性欠缺、创造性不足、说明不足等；并检视不损害披露例外是否可数。	"DreamToys should file revocation under s.91, relying primarily on [s.9B/s.9C] and pre-empt any s.11A exception by contesting its conditions."
Pre-grant protection	s.88(1), s.88(3)	公开后到授权前是否可追诉；需证明后续授权权利覆盖相关行为。	"If grant is eventually obtained, s.88 may allow limited retrospective relief for acts done after publication, subject to statutory conditions."

A. Copyright Tests

Test / Doctrine	Authority	Checklist (Exam Steps)	Output Line
Employee vs freelancer ownership test	Cap.528 s.14(1), s.15(1), s.15(2)	1) 先定身份: employee/independent contractor; 2) employee 确查是否 in course of employment (事实判断); 3) freelancer/commissioned 则以合同分配为主; 4) 若合同未写明归属, 补写 s.15(2) 两项法定权利。	"Ownership does not automatically pass to the hiring party for freelancer work; absent assignment, analyse s.15(1) contract terms and s.15(2) statutory rights."
Substantial part test (qualitative)	Cap.528 s.22(3); case law approach	判断 "实质部分" 质而不量: 是否取用了体现原创性的核心表达/结构/编排, 而非仅仅看复制或行致。	"Although quantitatively limited, what was taken is qualitatively substantial, so s.22(3) is met."
Moorhouse authorisation test	UNSW v Moorhouse; Cap.528 s.22(2), s.22(2A)	看被告是否控制侵权工具/平台、知悉或应知侵权风险、且未采取合理限制措施; "仅便利" 不当然等于授权。	"Given control + knowledge + inadequate preventive steps, D likely authorised primary infringement under s.22(2)."
Hypothetical manufacture test for infringing copy	Cap.528 s.35(3)	针对境外制作复制品: 若 "假设在香港制作" 会侵权, 则该复制品可被视为 infringing copy (并联动次级侵权)。	"Under s.35(3), the imported copies are treated as infringing copies because local hypothetical manufacture would infringe."
Fair dealing 4-factor test	Cap.528 s.38(3), s.39(4), s.39A(2), s.41A(2), s.37(3)	四因素: 用途性质、原作品质性、取用比例与实质性、对市场替代影响; 并总览全部情境与正常利用冲突。	"On the four factors, the dealing substitutes the original market and is unlikely to be fair."

Test / Doctrine	Authority	Checklist (Exam Steps)	Output Line
Personal data threshold test	Cap. 486 s.2(1)	是否关乎在世个人 + 能否直接/间接识别 + 是否由 data user 控制/特 有于相关处理场景。	"The dataset is personal data because individuals are identifiable from linked identifiers and account records."
New purpose + prescribed consent test	DPP3 + Cap. 486 s.2(12)	先定原收集目的，再看现用途是否 "new purpose"；若是新用途，检查是否有有效/明同意与证据链。	"The marketing/doxing use is a new purpose and is unlawful absent prescribed consent under DPP3."
DPP4 practicable security test	DPP4	是否有合理可行保安措施：最小权限、访问控制、日志审计、离职权限回收、异常告警、供应商监督。	"Given weak access controls and missing audit safeguards, DPP4 non-compliance is likely."
DAR partial compliance test	Cap. 486 ss.18-21, esp. s.20	先审是否 requester 的 personal data；若夹杂第三方信息，优先删改/遮蔽后部分披露，拒绝须证明合法定理由。	"The data user should provide a redacted response rather than blanket refusal, with specific s.20 reasons for withheld parts."
Doxing elements test	Cap. 486 s.64(1), (3)/(3A)/(3B)/(3C)/(3D)	未经相关同意披露 + 意图或同顺造成指明伤害者 + (加重型) 实际伤害/持续扩散；最后单列抗辩。	"The postings likely satisfy unauthorised disclosure and harm-intent elements, engaging s.64 doxing liability."

Test / Doctrine	Authority	Checklist (Exam Steps)	Output Line
Activis 3-question equivalence test	Activis UK v Eli Lilly [2017] UKSC 48; Cap.514 s.73	1) 变量是否以基本相同方式实现基本相同结果; 2) 在优先权日假设知识下, 该等两方式对文本领域技术人员是否显而易见; 3) 技术人员是否认为专利权人应坚持字面严格遵守为必要要求。	"Applying Activis, Q1/Q2 are yes and Q3 is no, so the variant is likely within claim scope by equivalence."
Claim construction first	Cap.514 s.73; lecture method	先解释权利要求文本与必要技术特征, 再做逐项对比; 不要跳过 claim construction 直接读侵权。	"The infringement analysis starts with claim construction; only then can the alleged product/ process be mapped to each essential integer."
Aerotel 4-step excluded subject matter test	Aerotel v Telco [2006] EWCA Civ 1371; Cap.514 s.3A(2)	1) properly construe claim; 2) identify actual contribution; 3) 看是否仅落入排除客体; 4) 检查贡献是否具有技术性质。	"On Aerotel step 3/4, the contribution is [pure business rule / technical], so s.3A exclusion [does / does not] apply."
Novelty full anticipation check	Cap.514 s.9B + s.2(1)	锁定 material date; 找单一最接近文献/公开使用; 逐项核对必要特征是否全部已公开 (enabling disclosure)。	"Because one prior disclosure contains all claim integers before the material date, novelty under s.9B is destroyed."
Inventive step obviousness check	Cap.514 s.9C	识别区别特征; 以本领域技术人员视角判断是否显而易见; 避免 hindsight reasoning。	"The only difference is [...], which would be obvious to the skilled person; s.9C is therefore not satisfied."

Scenario	Chinese-English Hybrid Sentence	Use When
法条引入	根据 Cap.[xxx] s.[xx], 法院先审查 [要件 1] 再审查 [要件 2]; On these facts, the key issue is whether the defendant has satisfied those statutory elements.	任何子句开头
结论保留	在现有事实下, X 很可能构成 [侵权/违法]; however, liability may be reduced if D proves [specific defence] under s.[xx].	需要平衡双方

中英术语表

中文	English	Exam-use Note
受限制行为	restricted acts	版权侵权总入口；通常配 s.22.
实质部分	substantial part	质而非量；核心表达被取用即可。
向公众传播	communication to the public	网络上传、串流、on-demand 提供都要优先审此项。
改编	adaptation	含软件翻译、改写、结构性转换。
次级侵权	secondary infringement	处理侵权复制品的商业链条责任。
侵权复制品	infringing copy	常与 s.35 假设测试联动。
公平处理	fair dealing	多因素衡量，非绝对豁免。
排他许可	exclusive licence	可产生独立或并列诉权。
资料当事人	data subject	PDPO 权利主体。
资料使用者	data user	决定用途与处理方式者；核心义务主体。
资料处理者	data processor	替他人处理数据者，责任结构不同。
订明同意	prescribed consent	DPP3/Part 6A 高频术语。
直接促销	direct marketing	先通知、后同意、可退出。
查阅资料要求	data access request (DAR)	ss.18-21 程序题必备。
更正资料要求	data correction request (DCR)	ss.22-25 程序题必备。
停止披露通知	cessation notice	s.66K 起，违规可独立成罪。
起底	doxing	对应 s.64 系列罪名。
重要日期	material date	专利新颖性与创造性的时间锚点。
可专利客体	patentable subject matter	先过 s.9A，再审 9B/9C/9D。
新颖性	novelty	看是否被现有技术完整公开。
创造性	inventive step	对本领域技术人员是否显而易见。
工业实用性	industrial applicability	可产业实施并产生技术效果。
先申请制	first-to-file	竞合申请按先提交优先。
撤销	revocation	被告反击专利有效性的关键程序。
权利要求解释	claim construction	侵权比对前必须先做。
必要技术特征	essential integers	专利侵权逐项比对的颗粒度。

Section	Text
S.2(1)	(1) 版权是按照本条而存在于下列类别的作品中的版权——(a) 原创的文学作品、戏剧作品、音乐作品或艺术作品；(b) 声音纪录、影片、广播或有线传播节目；及(c) 已发表版本的排印编排。
S.2(1)(a)	(a) 原创的文学作品、戏剧作品、音乐作品或艺术作品；
S.4(1)(a)	(a) 寄载或其他材料的任何形式或汇编，且因其内容的选取或编排而构成智力创作，并包括(但不限于)列表；
S.4(1)(b)	(b) 电脑程式；及
S.4(2)	(2) 除文学作品、戏剧作品或音乐作品以书面或其他形式记录，而版权亦不存在于该等作品，而在该等作品经如此记录之前，其版权亦不存在；在本章中，凡提述该等作品的制作时间，即提述该等作品经如此记录的时间。
S.11(1)	(1) 在本章中，作者 (author) 指作品而言，指创作该作品的人。
S.11(3)	(3) 如文学作品、戏剧作品、音乐作品或艺术作品是电脑产生的，作出创作该作品所必需的安排的人视为作者。
S.12(1)	(1) 在本章中，合作作品 (work of joint authorship) 指 2 名或多于 2 名作者合作创作的作品，而每名作者的贡献是不能够单独与另一或任何其他作者的贡献分开的。
S.13	13. 版权的第一拥有权除第 14、15 及 16 条另作规定外，作品的作者是该作品的任何版权的第一拥有人。 [比照 1988 c. 48 s. 11(1) U.K.]
S.14(1)	(1) 凡文学作品、戏剧作品、音乐作品、艺术作品或影片是由雇员在受雇中创作的作品，则——(a) 除任何版权法有相反的规定外；及 (b) 在符合(第2款)的规定下，该雇员的雇主是该作品的版权的第一拥有人。
S.15(1)	(1) 凡作品是某人委托制作的，而作者与受托人之间就有版权的享有作出明确的规定的协议，则委托作品的版权须根据该协议而有版权的人。
S.15(2)	(2) 除符合(第1款)及第 13 及 103 条的规定，委托制作作品的——(a) 具有专用权，可作为作者及该委托制作作品的人在委托制作作品时可合理地预料的目的，利用该委托作品；及 (b) 有权制止为任何其他人合理地预期的目的，使用该作品。
S.17(2)	(2) 尽管有(第1款)及第 13 条关于某项作品的，版权在自该年年终起计的 50 年期届满时届满。
S.17(6)	(6) 如作品是由电脑产生而于某年制作的，则上述条文并不适用，而版权在自该年年终起计的 50 年期届满时届满。
S.17(7)	(7) 就合作作品而言，本条须以(以)下列方式阅读：——(a) 在第(2)款中，凡提述作者身分须按以下规定阅读：——(i) 如所有作者的身分为人所知，该提述提述他们当中最后死亡的人的死亡；及 (ii) 如(在)一名或多于一名的作者身分为人所知，但其他的一名或多于一名的作者身分为人所知，该提述即须为(为)所知作者中最后死亡的人的死亡；及 (b) 在第(4)款中，凡提述作者的身分变成为人所知，该提述须为提述任何一件作品的作者变为为人所知。
S.194(2)	(2) 凡版权或版权的任何方面是由多于一人共同拥有的，则在本章中凡提述版权拥有人，即提述所有该等拥有人；故此特别是(在须取得版权拥有人特许的情况下，须要取得所有该等拥有人)的特许。 [比照 1988 c. 48 s. 173 U.K.]
S.198(1)	(1) 在本章中——(a) 在 2000 年第 64 号第 10 条第 1 项文章 (article) 在提及在期刊中的文章的文章中，包括任何类别的项目；司法程序 (judicial proceedings) 包括在任何法院、仲裁处或具有有权就任何私人法律权利或责任的任何事项作出裁决的人所作出的任何法律程序，未经授权 (unauthorized) 指任何作品制作出的事情情——(a) 并非非版权拥有人作出或非在版权拥有人作出的情况下；(b) 如该作品没有版权存在，指并非由作出该作品或非由非作者的法律程序；或在第 14(1)条会适用的情况下，并非由作者的雇主主作出，或在作者或雇主的任何一种情况下，并非由该作品或作品或其雇主主所作出的作者作出或非由非该人作出的情况下；或 (c) 指并非依第 57 条(由政府对某材料作出出版限制等)而出；(d) 字种 (typface) 包括在印刷中使用的任何字种；及 (e) 足够的声明 (sufficient disclaimer) 可构成足以第 92 条(反对作品受版权处理)的规定的字种，若一项声明和合理的警告指示，需使作品已受到版权作者或作者的注意；(f) 足够的承认 (sufficient acknowledgement) 指将有关作品的名称(或名称)或其他足以识别该作品并足以在公众中识别作品的声明——(a) 就已发表作品而言，该作品是不具有发表权的；(b) 就未发表作品而言，任何人不能合理查究确定其制作人的姓名(或名称)；雇员 (employee) 指，雇主 (employer) 及雇用 (employment) 包括雇佣或类似受雇佣的情况下指，指明须按 (specified course of study) 指符合符合以下所述的课程——(a) 为受雇或雇员；或 (b) 为受雇或雇员；或 (c) 为受雇或雇员；或 (d) 为受雇或雇员；或 (e) 为受雇或雇员；或 (f) 为受雇或雇员；或 (g) 为受雇或雇员；或 (h) 为受雇或雇员；或 (i) 为受雇或雇员；或 (j) 为受雇或雇员；或 (k) 为受雇或雇员；或 (l) 为受雇或雇员；或 (m) 为受雇或雇员；或 (n) 为受雇或雇员；或 (o) 为受雇或雇员；或 (p) 为受雇或雇员；或 (q) 为受雇或雇员；或 (r) 为受雇或雇员；或 (s) 为受雇或雇员；或 (t) 为受雇或雇员；或 (u) 为受雇或雇员；或 (v) 为受雇或雇员；或 (w) 为受雇或雇员；或 (x) 为受雇或雇员；或 (y) 为受雇或雇员；或 (z) 为受雇或雇员；或 (aa) 为受雇或雇员；或 (ab) 为受雇或雇员；或 (ac) 为受雇或雇员；或 (ad) 为受雇或雇员；或 (ae) 为受雇或雇员；或 (af) 为受雇或雇员；或 (ag) 为受雇或雇员；或 (ah) 为受雇或雇员；或 (ai) 为受雇或雇员；或 (aj) 为受雇或雇员；或 (ak) 为受雇或雇员；或 (al) 为受雇或雇员；或 (am) 为受雇或雇员；或 (an) 为受雇或雇员；或 (ao) 为受雇或雇员；或 (ap) 为受雇或雇员；或 (aq) 为受雇或雇员；或 (ar) 为受雇或雇员；或 (as) 为受雇或雇员；或 (at) 为受雇或雇员；或 (au) 为受雇或雇员；或 (av) 为受雇或雇员；或 (aw) 为受雇或雇员；或 (ax) 为受雇或雇员；或 (ay) 为受雇或雇员；或 (az) 为受雇或雇员；或 (ba) 为受雇或雇员；或 (bb) 为受雇或雇员；或 (bc) 为受雇或雇员；或 (bd) 为受雇或雇员；或 (be) 为受雇或雇员；或 (bf) 为受雇或雇员；或 (bg) 为受雇或雇员；或 (bh) 为受雇或雇员；或 (bi) 为受雇或雇员；或 (bj) 为受雇或雇员；或 (bk) 为受雇或雇员；或 (bl) 为受雇或雇员；或 (bm) 为受雇或雇员；或 (bn) 为受雇或雇员；或 (bo) 为受雇或雇员；或 (bp) 为受雇或雇员；或 (bq) 为受雇或雇员；或 (br) 为受雇或雇员；或 (bs) 为受雇或雇员；或 (bt) 为受雇或雇员；或 (bu) 为受雇或雇员；或 (bv) 为受雇或雇员；或 (bw) 为受雇或雇员；或 (bx) 为受雇或雇员；或 (by) 为受雇或雇员；或 (bz) 为受雇或雇员；或 (ca) 为受雇或雇员；或 (cb) 为受雇或雇员；或 (cc) 为受雇或雇员；或 (cd) 为受雇或雇员；或 (ce) 为受雇或雇员；或 (cf) 为受雇或雇员；或 (cg) 为受雇或雇员；或 (ch) 为受雇或雇员；或 (ci) 为受雇或雇员；或 (cj) 为受雇或雇员；或 (ck) 为受雇或雇员；或 (cl) 为受雇或雇员；或 (cm) 为受雇或雇员；或 (cn) 为受雇或雇员；或 (co) 为受雇或雇员；或 (cp) 为受雇或雇员；或 (cq) 为受雇或雇员；或 (cr) 为受雇或雇员；或 (cs) 为受雇或雇员；或 (ct) 为受雇或雇员；或 (cu) 为受雇或雇员；或 (cv) 为受雇或雇员；或 (cw) 为受雇或雇员；或 (cx) 为受雇或雇员；或 (cy) 为受雇或雇员；或 (cz) 为受雇或雇员；或 (da) 为受雇或雇员；或 (db) 为受雇或雇员；或 (dc) 为受雇或雇员；或 (dd) 为受雇或雇员；或 (de) 为受雇或雇员；或 (df) 为受雇或雇员；或 (dg) 为受雇或雇员；或 (dh) 为受雇或雇员；或 (di) 为受雇或雇员；或 (dj) 为受雇或雇员；或 (dk) 为受雇或雇员；或 (dl) 为受雇或雇员；或 (dm) 为受雇或雇员；或 (dn) 为受雇或雇员；或 (do) 为受雇或雇员；或 (dp) 为受雇或雇员；或 (dq) 为受雇或雇员；或 (dr) 为受雇或雇员；或 (ds) 为受雇或雇员；或 (dt) 为受雇或雇员；或 (du) 为受雇或雇员；或 (dv) 为受雇或雇员；或 (dw) 为受雇或雇员；或 (dx) 为受雇或雇员；或 (dy) 为受雇或雇员；或 (dz) 为受雇或雇员；或 (ea) 为受雇或雇员；或 (eb) 为受雇或雇员；或 (ec) 为受雇或雇员；或 (ed) 为受雇或雇员；或 (ee) 为受雇或雇员；或 (ef) 为受雇或雇员；或 (eg) 为受雇或雇员；或 (eh) 为受雇或雇员；或 (ei) 为受雇或雇员；或 (ej) 为受雇或雇员；或 (ek) 为受雇或雇员；或 (el) 为受雇或雇员；或 (em) 为受雇或雇员；或 (en) 为受雇或雇员；或 (eo) 为受雇或雇员；或 (ep) 为受雇或雇员；或 (eq) 为受雇或雇员；或 (er) 为受雇或雇员；或 (es) 为受雇或雇员；或 (et) 为受雇或雇员；或 (eu) 为受雇或雇员；或 (ev) 为受雇或雇员；或 (ew) 为受雇或雇员；或 (ex) 为受雇或雇员；或 (ey) 为受雇或雇员；或 (ez) 为受雇或雇员；或 (fa) 为受雇或雇员；或 (fb) 为受雇或雇员；或 (fc) 为受雇或雇员；或 (fd) 为受雇或雇员；或 (fe) 为受雇或雇员；或 (ff) 为受雇或雇员；或 (fg) 为受雇或雇员；或 (fh) 为受雇或雇员；或 (fi) 为受雇或雇员；或 (fj) 为受雇或雇员；或 (fk) 为受雇或雇员；或 (fl) 为受雇或雇员；或 (fm) 为受雇或雇员；或 (fn) 为受雇或雇员；或 (fo) 为受雇或雇员；或 (fp) 为受雇或雇员；或 (fq) 为受雇或雇员；或 (fr) 为受雇或雇员；或 (fs) 为受雇或雇员；或 (ft) 为受雇或雇员；或 (fu) 为受雇或雇员；或 (fv) 为受雇或雇员；或 (fw) 为受雇或雇员；或 (fx) 为受雇或雇员；或 (fy) 为受雇或雇员；或 (fz) 为受雇或雇员；或 (ga) 为受雇或雇员；或 (gb) 为受雇或雇员；或 (gc) 为受雇或雇员；或 (gd) 为受雇或雇员；或 (ge) 为受雇或雇员；或 (gf) 为受雇或雇员；或 (gg) 为受雇或雇员；或 (gh) 为受雇或雇员；或 (gi) 为受雇或雇员；或 (gj) 为受雇或雇员；或 (gk) 为受雇或雇员；或 (gl) 为受雇或雇员；或 (gm) 为受雇或雇员；或 (gn) 为受雇或雇员；或 (go) 为受雇或雇员；或 (gp) 为受雇或雇员；或 (gq) 为受雇或雇员；或 (gr) 为受雇或雇员；或 (gs) 为受雇或雇员；或 (gt) 为受雇或雇员；或 (gu) 为受雇或雇员；或 (gv) 为受雇或雇员；或 (gw) 为受雇或雇员；或 (gx) 为受雇或雇员；或 (gy) 为受雇或雇员；或 (gz) 为受雇或雇员；或 (ha) 为受雇或雇员；或 (hb) 为受雇或雇员；或 (hc) 为受雇或雇员；或 (hd) 为受雇或雇员；或 (he) 为受雇或雇员；或 (hf) 为受雇或雇员；或 (hg) 为受雇或雇员；或 (hh) 为受雇或雇员；或 (hi) 为受雇或雇员；或 (hj) 为受雇或雇员；或 (hk) 为受雇或雇员；或 (hl) 为受雇或雇员；或 (hm) 为受雇或雇员；或 (hn) 为受雇或雇员；或 (ho) 为受雇或雇员；或 (hp) 为受雇或雇员；或 (hq) 为受雇或雇员；或 (hr) 为受雇或雇员；或 (hs) 为

[illegible]

[illegible][illegible]

A-103(1)	(1) 在全部中，专用许可(exclusive licence)指由版权拥有人签署或由他人代替其签署的书面特许。授权特许持有人了解除所有其他人(包括批出该特许的人)的情况下行使本应属该版权拥有人可行驶的独有权利。
A-103(2) A-112	(2) 在专用许可下的特许持有人所具有的相对于受约条款的所有权准采而言的权利，与其就所有的相对批出该特许的人享有的权利相同。[比照 1988 c. 48 s. 92 U.K.] 112. 专用许可持有人的权利和补救。(1) 专用许可持有人有权提出诉讼以否认所发生的侵权。具有在其范围内版权是一项转让的情况下情况和权利的版权和补救，但除非经版权持有人同意，则属例外。(2) 专用许可持有人有权和补救与专有权利人具有同样的性质；而且，在类似情况下，专有权利人亦须起诉。(3) 在专用许可持有人因他人擅自复制而提出的诉讼中，被告人可以引用免责辩护，与在侵犯诉讼是侵权的辩护人提出的情况下被告人具有同样的负责期间相同。[比照 1988 c. 48 s. 101 U.K.]
A-112(1)	(1) 专用许可持有人有权提出诉讼之后所发生的事项，具有在类似该特许是一项转让的情况下情况和权利的版权和补救，但除非于版权持有人同意，则属例外。
A-112(2)	(2) 专用许可持有人的权利和补救与版权拥有人的权利和补救是同时具有的；而在全部的有关事项中，凡提起侵权诉讼人，亦据此处理。
A-112(3)	(3) 在专用许可持有人无侵害而提起的诉讼中，被告人可以引用免责辩护，与在假使诉讼论是版权的拥有人提起的情况下被告人可以引用的免责辩护相同。[比照 1988 c. 48 s. 101 U.K.]
A-113	113. 行使时机的特有权利。(1) 在符合第(2)款的规定下，凡版权拥有人或专用许可持有人就有侵权版权提起诉讼。而版权拥有人或专用许可持有人就诉讼(全部或部分)所关涉的侵权行为具有诉讼请求，则除非另一当事人作为被告，否则该版权拥有人或专用许可持有人不得进行任何诉讼，不得进行反诉。(2) 凡专用许可持有人侵权版权提起诉讼，而该诉讼(全部或部分)关系第 35(3)条所述的侵权行为，则该版权拥有人亦须参加诉讼，不得进行反诉。(3) 在侵权诉讼中，如果原告人未指明谁是被告，那么原告人必须指明谁是被告，并作为被告人的加入作为被告人的情况下进行诉讼的许可，则除非非其他版权拥有人或专用许可持有人所能控制的特殊情况，而该等情况并非为讼费方面的考虑，否则法院(1)如加入作为被告人的版权拥有人或专用许可持有人，除非非单独诉讼，否则无须对诉讼的任何讼费上法律责任。(5) 本条第 5 条不影响版权拥有人或专用许可持有人的单独申请(批准或非批准)。(6) 凡侵权版权提起诉讼，而版权拥有人或专用许可持有人有不利论是否应该去被诉讼(全部或部分)所关涉的侵权行为时具有诉讼请求，则——(a) 法院在评估损害赔偿额时须考虑——(i) 特有条款；及(ii) 版权拥有人或专用许可持有人已被侵权版权判决或可判得的金钱上的补救；(b) 法院在评估侵权版权赔偿金中的一部分用于赔偿损害赔偿额，或已指示支付损害赔偿额予一方，则法院亦应指示其所判得的金；及(c) 如有任何关于损害赔偿的争议，法院应在作出上述判决之前先作出裁定，以正何人应向谁付给赔偿金。不论侵权人有或专用许可持有人是否当时是诉讼的一方，此决定亦仍然适用。(7) 版权拥有人在根据第 109 条(“交付”)作出的命令之前，须通知与他同时具有权利的任何专用许可持有人；而该通知可采用专用许可持有人在诉讼、或在涉及该特许的条款后根据第 109 条作出其认为合适的命令。[比照 1988 c. 48 s. 102 U.K.]
A-113(1)	(1) 在符合第(2)款的规定下，凡版权拥有人或专用许可持有人有侵权版权提起诉讼，而该版权拥有人或专用许可持有人就有侵权诉讼(全部或部分)所关涉的侵权行为同时具有诉讼请求，则除非另一当事人作为原告人或被告方，否则该版权拥有人或专用许可持有人(视情况而定)如没有对方许可，不得进行反诉。
A-113(2)	(2) 凡专用许可持有人有侵权版权提起诉讼，而该诉讼(全部或部分)关系第 35(3)条所述的侵权行为复制品涉及的侵权行为，则除非版权拥有人加入作为原告人，否则专用许可持有人若没有法院许可，不得进行反诉。
A-113(3)	(3) 如专用许可持有人有根据第(2)款申请在没有版权拥有人加入作为原告人的情况下进行诉讼的许可，则除非非其他版权拥有人或专用许可持有人所能控制的特殊情况，而该等情况并非为讼费方面的考虑，否则法院不得批出许可。
A-113(4)	(4) 依据第(1)款加入作为被告人的版权拥有人或专用许可持有人，若无须对诉讼的任何讼费上法律责任。
A-113(5)	(5) 本条的条文不影响版权拥有人或专用许可持有人的单独申请而非批准法律程序。
A-113(6)	(6) 凡侵权版权提起诉讼，而版权拥有人或专用许可持有人有不利论是否应该去被诉讼(全部或部分)所关涉的侵权行为时具有诉讼请求，则——(a) 法院在评估损害赔偿额时须考虑——(i) 特有条款；及(ii) 版权拥有人或专用许可持有人已被侵权版权判决或可判得的金钱上的补救；(b) 法院在评估侵权版权赔偿金中的一部分用于赔偿损害赔偿额，或已指示支付损害赔偿予一方，则法院亦应指示其所判得的金；及(c) 如有任何关于损害赔偿的争议，法院应在作出上述判决之前先作出裁定，以正何人应向谁付给赔偿金。不论侵权人有或专用许可持有人是否当时是诉讼的一方，此决定亦仍然适用。(7) 版权拥有人在作出根据第 109 条(“交付”)作出的命令之前，须通知与他同时具有权利的任何专用许可持有人；而法院可采用专用许可持有人在诉讼、或在涉及该特许的条款后根据第 109 条作出其认为合适的命令。[比照 1988 c. 48 s. 102 U.K.]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

s.73(a)	(a) 就任何属该专利的标的事项的产品而言 — (i) 制造、使用或进口该产品或将产品推出市场；或 (ii) 屯积该产品，而不论是为将该产品推出(在香港或其他地方的)市场的目的或为其他目的；
s.73(b)	(b) 就任何属该专利的标的事项的方法而言 — (i) 使用该方法；或 (ii) 当第三者知道在没有该专利的所有人同意下而使用该方法是被禁止的，或在当时的情况下该项禁止对一个合理的人而言是明显的，但却提供该方法予人在香港使用；
s.73(c)	(c) 凡该项发明为一个方法，则就藉该方法而直接获得的任何产品而言 — (i) 将该产品推出市场或使用或进口该产品；或 (ii) 屯积该产品，而不论是为将该产品推出(在香港或其他地方的)市场的目的或为其他目的。 [比照 1992 No. 1 s. 40 Eire]
s.75	75. 对专利的效力的限制 任何专利所授予的权利不得扩大至以下作 为：— (a) 为非商业目的而私下作出的作为； (b) 为实验目的而作出与有关专利发明的标的事项有关的作为； (c) 按照注册医生或注册牙医开出的处方为个别病案在药房即时制备药物或与如此制备药物有关的作为(而 注册医生 及 注册牙医 两词分别具有《医生注册条例》(第 161 章)第 2 条和《牙医注册条例》(第 156 章)第 2(1)条给予注册医生 及 注册牙医 的涵义)； (d) 当在任何巴黎公约国或世界贸易组织成员国、地区或地方(香港除外)注册的船只临时或意外地进入香港水域时 — (由 2024 年第 21 号第 78 条修订) (i) 在该等船只上；或 (ii) 在该等船只的船身内、或其机械、滑车索具、传动装置或其他零件上、使用属该专利的标的之发明，但该项发明须是专为该等船只的需要而在香港水域内使用的； (e) 当巴黎公约国或世界贸易组织成员国、地区或地方(香港除外)的飞机、气垫船或陆上交通工具临时或意外地进入香港 时 — (i) 在该等 飞机、气垫船或陆上交通工具的构造或操作上；或 (ii) 在该等 飞机、气垫船或陆上交通工具的零件的构造或操作上、使用属该专利的标的之发明； (f) 使用属《民航条例》(第 448 章)第 10(4)条所适用的且已合法进入香港或正合法经过香港(包括香港上空及香港水域)的 飞机、或为该等 飞机而将该等 飞机的任何部分或零件输入香港、或在香港使用或贮存该部分或零件。(由 2024 年第 21 号第 78 条 修订) [比照 1992 No. 1 s. 42 Eire]
s.75(a)	(a) 为非商业目的而私下作出的作为；
s.75(b)	(b) 为实验目的而作出与有关专利发明的标的事项有关的作为；
s.75(c)	(c) 按照注册医生或注册牙医开出的处方为个别病案在药房即时制备药物或与如此制备药物有关的作为(而 注册医生 及 注册牙医 两词分别具有《医生注册条例》(第 161 章)第 2 条和《牙医注册条例》(第 156 章)第 2(1)条 给予 注册医生 及 注册牙医 的涵义)；
s.75(d)	(d) 当在任何巴黎公约国或世界贸易组织成员国、地区或地方(香港除外)注册的船只临时或意外地进入香港水域 时 — (由 2024 年第 21 号第 78 条 修订) (i) 在该等船只上；或 (ii) 在该等船只的船身内、或其机械、滑车索具、传动装置或其他零件上、使用属该专利的标的之发明，但该项发明须是专为该等船只的需要而在香港水域内使用的；
s.75(e)	(e) 当巴黎公约国或世界贸易组织成员国、地区或地方(香港除外)的飞机、气垫船或陆上交通工具临时或意外地进入香港 时 — (i) 在该等 飞机、气垫船或陆上交通工具的构造或操作上；或 (ii) 在该等 飞机、气垫船或陆上交通工具的零件的构造或操作上、使用属该专利的标的之发明；
s.75(f)	(f) 使用属《民航条例》(第 448 章)第 10(4)条所适用的且已合法进入香港或正合法经过香港(包括香港上空及香港水域)的 飞机、或为该等 飞机而将该等 飞机的任何部分或零件输入香港、或在香港使用或贮存该部分或零件。(由 2024 年第 21 号第 78 条 修订) [比照 1992 No. 1 s. 42 Eire]
s.88(1)	(1) 在符合本条规定下，凡某标准专利的申请已发表，则自发表日期起直至该标准专利的批予为止，申请人所具有的权利，与他就假设该专利已于发表该项申请的日期获批予则本会侵犯该专利的任何作为而具有提起法律程序以要求损害赔偿的权利相同。
s.88(3)	(3) 申请人只 — (a) 在上述标准专利已获批予后；及 (b) 在以下情况下：假设该专利在(就转录标准专利而言)记录请求的发表日期或在(就原授标准专利而言)专利申请的发表日期已获批予，则该项作为不单已侵犯该标准专利，还已侵犯以在已予发表的记录请求或已于发表的申请中的形式所载的权利要求(按在有关的说明或权利要求中所提述的说明或任何附图予以解释)，(由 2016 年第 17 号第 76 条 修订)方有权凭借本条就任何作为提起法律程序。